

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เมื่อเกิดกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการกับอาคารดังกล่าวได้เสมอ แม้ผู้กระทำฝ่าฝืนจะได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และได้ใช้อาคารอย่างสงบเปิดเผยตลอดมา แต่เมื่อการก่อสร้างอาคารข้างต้นผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำฝ่าฝืนปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเดียวกันได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย พื้นที่รวม ๕,๐๔๓ ตารางเมตร ต่อมา นาย ส. เจ้าของอาคารที่อยู่ข้างเคียงอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีว่าก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวให้ถูกต้อง จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทบางส่วน



โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตร ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า และข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว กำหนดว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร การที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างพื้นอาคารชั้นล่างจาก ± 0.00 เมตร เป็น ± 1.20 เมตร และได้ก่อสร้างโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้องปกคลุมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและกันผนังโดยรอบเป็นชั้นที่ ๔ ทำให้ความสูงของอาคารพิพาทเพิ่มขึ้นเป็น ๒๕.๐๘ เมตร ย่อมถือว่าเป็นอาคารสูงตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงเดียวกัน ดังนั้น เมื่อบริเวณด้านหน้าอาคารพิพาทติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างอาคารสูงในที่ดินดังกล่าวได้เนื่องจากขัดต่อข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการแก้ไขอาคารพิพาทมิให้เข้าลักษณะเป็นอาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

โดยที่ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง) ที่กำหนดว่า อาคารที่ปลูกสร้างในที่ดินเอกชน ให้ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายอากาศ อยู่ห่างจากเขตที่ดินได้ สำหรับชั้นสองลงมาระยะไม่น้อยกว่า ๒ เมตร สำหรับชั้นสามขึ้นไประยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และวรรคสอง กำหนดว่า สำหรับอาคารที่มีระเบียงด้านชิดที่ดินเอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินตามวรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารพิพาท ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการต่อเติมกันสาดเป็นห้องเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารพิพาทใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นกันสาด จึงมีลักษณะเป็นระเบียงของอาคาร ทำให้ระเบียงมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินเอกชนเพียง ๑.๑๕ เมตร อันเป็นการขัดต่อข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนข้างต้นให้เป็นกันสาดตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการกันผนังอาคารพิพาทชั้นล่างด้านทิศใต้เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ห้องน้ำ-ส้วม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตบริเวณอาคารชั้นล่างจะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง จึงเป็นการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพาทผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นกรณีที่สามรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร



พิพาทยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๑ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและผู้ครอบครองอาคารพิพาทหรือถอนอาคารบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารดังกล่าวอย่างสงบเปิดเผยมาตลอดระยะเวลา ๖ ปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เคยออกคำสั่งใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารพิพาท นั้น เห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร หมายความว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เมื่อกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการกับอาคารดังกล่าวได้เสมอ ดังนั้น แม้คดีนี้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ใช้อาคารดังกล่าวอย่างสงบเปิดเผยมาตลอดระยะเวลา ๖ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๖)

สิ่งก่อสร้างที่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารบนเรือ ซึ่งมีลักษณะติดตรึงอยู่กับที่ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นยานพาหนะ รวมทั้งมีการต่อระบบไฟฟ้า ประปา มีการทำทางเดินและสะพานเชื่อมระหว่างคันคลองกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ย่อมไม่มีลักษณะเป็นเรือ แต่มีลักษณะเป็น “แพ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การปลูกสร้างอาคารดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่มีรูปลักษณะภายนอกเป็นเรือใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารบนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีการต่อระบบไฟฟ้า ประปา ลงไปในสิ่งก่อสร้างดังกล่าว อีกทั้งมีการทำทางเดินและสะพานเชื่อมระหว่างคันคลองกับสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างนั้นมีลักษณะติดตึງอยู่กับที่ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นยานพาหนะแต่อย่างใด สิ่งก่อสร้างดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นเรือ แต่มีลักษณะเป็นแพตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การปลูกสร้างอาคารประเภท “แพ” จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดียังมีได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวกรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๖/๒๕๖๗)

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคาร แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไปได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ ดังกล่าว ดำเนินการแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายข้างต้นให้อำนาจไว้ เพื่อให้การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นหมดสิ้นไป โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกคำสั่งใด ๆ ในภายหลัง อันเป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ได้อีก มิฉะนั้นย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเท่านั้น เพราะอาคารต้องถูกรื้อถอนตามคำสั่งเดิม



การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งใหม่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดัดแปลงอาคารดังกล่าว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนอีกหลังจากที่ได้ออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นแล้ว ย่อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการปลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำนั้น และมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ สั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่เจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจจัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำสั่ง และการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์-พักอาศัย ต่อมา นายตรวจอาคารพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารอีก ๑ หลัง เชื่อมต่อบริเวณด้านหลังของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยการปิดคำสั่ง ณ อาคารพิพาท ทั้งยังได้ส่งคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ฟ้องคดี



ซึ่งมีผู้รับไว้แทน อันเป็นการแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโดยชอบตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจจัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นมาตรการ บังคับทางปกครองเพื่อให้คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไปได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจออกคำสั่งใด ๆ ในภายหลังอันเป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ได้อีก หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องใช้อำนาจดำเนินการแก่ผู้กระทำการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ เพื่อให้การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายนั้นหมดสิ้นไป มิฉะนั้นย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมิคำสั่งไม่อนุญาต ให้ดัดแปลงอาคารเท่านั้น เพราะอาคารของผู้ฟ้องคดีต้องถูกรื้อถอนตามคำสั่งเดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารดังกล่าว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนอีกหลังจากที่ได้ออกคำสั่ง ให้รื้อถอนอาคารนั้นแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๗/๒๕๖๗)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ว่า ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าหรือไม่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดให้ อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอำนาจเฉพาะกรณีที่มีผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเล ที่ตนมีอำนาจดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทบนที่ดินที่ไม่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ในพื้นที่ดินโดยที่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำลำคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ผลการรังวัดจากการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (ข้างแม่น้ำปิง) พบว่า อาคารพิพาท



รुक้าที่สาธารณประโยชน์ กรณีจึงรับฟังได้ว่าลักษณะอาคารพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ที่มีได้
 ล่วงล้ำเข้าไปเหนือหน้า ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
 หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ไม่ว่าที่สาธารณประโยชน์ที่อาคารพิพาทตั้งอยู่จะอยู่
 ในความดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจ
 ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการที่จะมีคำสั่งให้เจ้าของอาคาร
 รื้อถอนอาคารนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
 และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
 รื้อถอนอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่ง
 ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๐/๒๕๖๖)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืน
 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนด
 ยกเว้นมิให้การใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
 ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในเขตพื้นที่นั้น เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์
 เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อน
 โดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในความหมายของบทบัญญัติ
 ดังกล่าว ต้องเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มี
 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และหากกรณีที่
 การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง ย่อมต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ในที่ดิน
 ก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น ดังนั้น การที่ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรร
 ที่ดินก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ย่อมต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๗
 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่คุ้มครองให้ผู้จัดสรรที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เพื่อทำการจัดสรรที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยื่นคำขออนุญาต
 ก่อสร้างอาคารภายหลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีย่อมไม่อาจ
 ถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร
 ที่พักอาศัยมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จึงไม่ได้รับการยกเว้นให้ใช้ประโยชน์



ที่ดินเช่นนั้นเพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารต่อไปได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในแนวกั้นสาย ค ๕ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบแผนผังทำกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙ พาดผ่าน แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดยกเว้นมิให้การใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในเขตพื้นที่นั้น โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะได้รับความคุ้มครองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อนโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ย่อมหมายถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย่อมต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ในที่ดินก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น การที่บริษัท ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยแบ่งแปลงที่ดินออกเป็นแปลงย่อยและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการจัดสรรที่ดินมาก่อนและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปกรณีจึงต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่คุ้มครองให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการจัดสรรที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร แต่ก็เป็นเพียงการได้รับอนุญาตให้แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายเท่านั้น ส่วนการก่อสร้างอาคารในที่ดินจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกต่างหากจากการจัดสรรที่ดิน หากได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับ ผู้ที่ได้รับอนุญาตย่อมจะได้รับยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารนั้นต่อไปได้ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่า ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยองฯ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่นางสาว ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงพิพาทต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าว



มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อันจะได้รับยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น เพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารต่อไปได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตก่อสร้างอยู่ในแนวถนนสาย ค ๕ ขนาดเขตทางกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบแผนผังทำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยองฯ พาดผ่าน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบนที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๓)



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒.๑ การพิจารณากรณีช่องรายการโทรทัศน์นำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม

การพิจารณาว่าการออกอากาศรายการใดมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ต้องพิจารณาจากเนื้อหาสาระของรายการเป็นสำคัญ หากได้พิจารณาจากช่องรายการที่ออกอากาศ เนื่องจากรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นั้น ย่อมไม่สามารถออกอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการใดก็ตาม ดังนั้น แม้ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีจะมีฉากที่ด้วยความต่อเนื่องของภาพอาจมองได้ถึงการทำทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการใช้ความรุนแรง แต่เมื่อฉากดังกล่าวได้มีการเบลอภาพเพื่อลดระดับความไม่เหมาะสมและป้องกันการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในระดับหนึ่งแล้ว ประกอบกับการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งมีการนำเสนอเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำข้างต้น มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำความผิดซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงโทษปรับทางปกครองต่อกรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องรายการ Gang Cartoon นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูน “เคนซิโร่” ที่มีเนื้อหาสาระในการออกอากาศไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าการที่ช่องรายการดังกล่าวมีการนำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนหญิงเปลือยผู้ชายใช้ปืนจี้หน้าอกผู้หญิงเพื่อข่มขู่ และมีฉากที่แสดงถึงการร่วมเพศซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ ถือเป็นการออกอากาศรายการ



ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นั้น การพิจารณาว่าการออกอากาศรายการใดมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องพิจารณาจากเนื้อหาสาระของรายการเป็นสำคัญ หาได้พิจารณาจากช่องรายการที่ออกอากาศ เนื่องจากรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ย่อมไม่สามารถออกอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการใดก็ตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภาพตัวการ์ตูนผู้หญิงที่ปรากฏในฉากดังกล่าวไม่ได้เปลือยหมดทั้งตัว ยังสวมเสื้อและกางเกงชั้นในปกปิดร่างกายอยู่ ส่วนตัวการ์ตูนผู้ชายที่ใช้ปืนจี้ที่บริเวณหน้าอกของตัวการ์ตูนผู้หญิง ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของผู้ร้ายในภาพยนตร์และภาพยนตร์การ์ตูนที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วไป และไม่ปรากฏว่ามีภาพของตัวการ์ตูนผู้หญิงและตัวการ์ตูนผู้ชายเปลือยหรืออวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงให้เห็นอันเป็นการแสดงถึงการร่วมเพศกัน ฉากดังกล่าวจึงยังไม่เป็นลักษณะลามกอนาจาร และไม่มีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง ส่วนฉากที่ตัวการ์ตูนผู้ชายกระชากเสื้อผ้าของตัวการ์ตูนผู้หญิงและใช้ปืนจี้ที่บริเวณหน้าอกของตัวการ์ตูนผู้หญิงโดยสวมเสื้อชั้นในและมีภาพเบลอบริเวณหน้าอกนั้น แม้ความต่อเนื่องของภาพอาจมองได้ถึงการทำทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งใช้ความรุนแรงในการใช้ปืนยิงไปที่รูปภาพ แต่เมื่อฉากดังกล่าวได้มีการเบลอภาพเพื่อลดระดับความไม่เหมาะสมและป้องกันการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวการ์ตูนได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นได้ว่า ฉากดังกล่าวไม่ถึงกับมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับการ์ตูนที่ออกอากาศนั้น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตการ์ตูนดังกล่าวได้จัดระดับความเหมาะสม (Rating) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป การที่ฉากดังกล่าวถูกนำออกอากาศในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกาและออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมแบบ Free to Air ซึ่งสามารถรับชมได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมย่านความถี่ C-Band KU-Band ผู้ให้บริการ IPM และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น ถือว่าเป็นการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้บริการประชาชนแบบจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากการออกอากาศรายการผ่านช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี อีกทั้งฉากข้างต้นถูกนำเสนอเพียงครั้งเดียวและไม่มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และข้อ ๑๔ (๑๐) และ (๑๑) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองจากการออกอากาศรายการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นและไม่เป็นธรรมแก่กรณีซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำเช่นนั้นย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๓/๒๕๖๖)

๒.๒ การให้บริการการส่งหรือการเผยแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (สัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission)

เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บริการการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่น ซึ่งมีใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์คมนาคม ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ยังมิได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อเปิดการให้บริการการส่งช่องหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอันตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้บังคับได้

กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านคมนาคม โดยจัดให้มีบริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบดิจิทัลผ่านสถานีดาวเทียมบนทูนรี แยกบริการถ่ายทอดโทรทัศน์ประเภทรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ ๒๔ ชั่วโมง (CAT TV Transmission) ออกเป็น ๒ ชื่อ ได้แก่ ๑. การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Uplink) ใช้ชื่อบริการว่า Satellite TV Platform และ ๒. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านวงจร (Fiber) ใช้ชื่อบริการว่า CAT TV Transmission ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ชำระเงินค่าใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ กำหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บริการการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่น ซึ่งมีใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาใช้บริการ CAT TV Transmission นั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับว่าในขณะที่ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด



กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เพื่อเปิดการให้บริการส่งช่องหรือการแพร่ ขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เป็นการจัดทำสัญญาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ฯ อันถือว่าการทำสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ซึ่งจะต้องตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาดังกล่าว จึงไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาพิพาทให้แก่ ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๑/๒๕๖๓)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

- มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในระหว่าง ที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและยังดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลไม่แล้วเสร็จ โดยให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่กำหนดให้ ผู้รับสัมปทานนำส่งเงินรายได้ที่ได้รับไว้จริงหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่รัฐ และหากรายได้ที่ได้รับ ชำระไว้หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือ ผู้รับสัมปทานก็ไม่ต้องส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้แก่รัฐ มาเป็น ให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่ง ภายใต้อสัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน อันเป็นการกำหนดกรอบรายได้ ขั้นต่ำแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบเดือน จึงมีลักษณะ เป็นการหาประโยชน์จากผู้ให้บริการเหมือนในช่วงระยะเวลาสัมปทานยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็น การสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ให้บริการ และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในระหว่างสิ้นสุดเวลาสัมปทาน จึงขัด กับเจตนารมณ์ของมาตรการข้างต้น และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ กรณีเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการออกมาตรการใหม่ในส่วนของการนำส่งรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย

เดิมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในระหว่างที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและยังดำเนินการ จัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่



และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่แล้วเสร็จ โดยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับนี้ กำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับชำระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ โดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจำนวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงข่าย ค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้นำส่งสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป อันเป็นการกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) และหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ฟ้องคตินำส่งเงินรายได้ที่ได้รับชำระไว้จริงหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วแก่สำนักงาน กสทช. และหากรายได้ที่รับชำระไว้หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือเพราะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ผู้ให้บริการรวมทั้งผู้ฟ้องคดีและหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานฯ จากผู้ฟ้องคดีไม่ต้องส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้แก่รัฐ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) โดยข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับแรกในส่วนของการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินรายได้แก่รัฐโดยไม่คำนึงว่าจะรับชำระรายได้จากการให้บริการแทนรัฐไว้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองเพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองต่อไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเดิมหรือไม่ และแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับชำระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐเป็นจำนวนน้อยกว่ารายจ่าย ต้นทุนที่จำเป็นก็ตาม แต่ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้แก่รัฐไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้ให้บริการยังมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเหมือนเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน แต่มีต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่จำเป็น อันเป็นรายจ่ายประจำคงที่ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดิม และในขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุต้องโอนย้ายผู้ใช้บริการจากระบบของผู้ให้บริการเดิมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นที่ยังไม่หมดอายุสัญญาสัมปทานตามที่กำหนดในข้อ ๒ ของประกาศพิพาท ฉบับใหม่ กรณีจึงมีผลทำให้รายได้จากการให้บริการลดลงในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการส่วนใหญ่ ยังคงเท่าเดิม อันเป็นการกำหนดกรอบรายได้ขั้นต่ำแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีได้คำนึงถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบเดือน การกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงมีลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากผู้ให้บริการเหมือนในช่วงระยะเวลาสัมปทานยังไม่สิ้นสุด ย่อมเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ให้บริการรวมทั้งผู้ฟ้องคดีและหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส



คอมมิวนิสต์ จำกัด (มหาชน) และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในระหว่างสิ้นสุดเวลาสัมปทาน ขัดกับเจตนารมณ์ของประกาศที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ฯ ข้อ ๔ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องนำเสนอสำเนาได้ ขึ้นต่ำจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำเสนอภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการออกประกาศโดยมิชอบ ส่งผลให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๕/๒๕๖๖)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

- การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แม้จะได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนก่อนที่จะขอใบอนุญาตดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าบริเวณที่พิพาทยังคงมีเพียงการก่อสร้างเสาโครงเหล็กที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า สายอากาศและเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง กสทช. ยังมิได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใด เสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว จึงยังไม่มีสภาพเป็นสถานีวิทยุคมนาคมที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช.

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้ และการทำความเข้าใจอาจเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) กำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาร้องขอให้มีการแสดงหลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในกรณีจำเป็นได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมทั้งประชาชนรายอื่นได้ร่วมกันเข้าซื้อคัดค้านการก่อสร้างและติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่ใช้ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคม ยังคงมีเพียงการก่อสร้างเสาโครงเหล็กที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า สายอากาศและเครื่องวิทยุคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ บริเวณพิพาท ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใด เสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคมในคดีนี้ จึงยังไม่มีสภาพเป็นสถานีวิทยุคมนาคมที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และยังไม่มีการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่พิพาท อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคม โดยเป็นเพียงผู้ขออนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนก่อนที่จะขอใบอนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างเสาโครงเหล็กจำนวน ๑ จุด เพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น เป็นเพียงการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เอกชนในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงไม่อยู่ในความหมายของการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการอนุญาตให้บุคคลอื่นทำ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตก่อสร้างเสาโครงเหล็กพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนออกใบอนุญาตฯ จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๖/๒๕๖๓)



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเนื่องจากใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น อันเป็นการประทุษร้ายต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ ๓ (๓) ประกอบกับข้อ ๖ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งใช้บังคับขณะกระทำความผิด นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาได้ให้โอกาสผู้ถูกลงโทษได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๓๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ แล้ว นอกจากนี้ การลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยเพิ่มโทษจากระดับโทษเริ่มต้น ๒ ปี เป็น ๔ ปี ก็เป็นการพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษใหม่ที่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษเดิม ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ การลงโทษดังกล่าวจึงไม่ขัดกับหลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใด คำสั่งลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี จึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตามข้อ ๗ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๓/๒๕๕๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ค. ซึ่งเป็นบริษัทนายจ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ค. สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อลูกค้า



เพื่อให้จัดส่งสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ค. ได้ส่งหนังสือชี้แจงของผู้ฟ้องคดีพร้อมสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งให้โอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกพิจารณา มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต่อมา คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีใช้หลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นทั้งหมด จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องประพฤติดื้อต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ ๓ (๓) ประกอบกับข้อ ๖ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับขณะผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด คณะกรรมการวินัยฯ จึงพิจารณาลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๒ ปี โดยเพิ่มโทษ ๑ เท่าจากระดับเริ่มต้น ๒ ปี เป็น ๔ ปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ตามหนังสือ ที่ กสท.บธ.(ว) ๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีโทษต่ำกว่าโทษตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเมื่อพ้น ๕ ปี กรณีดังกล่าวจึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและไม่ขัดกับหลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔/๒๕๖๓)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสียเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากแต่เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ แล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร ท. ได้รับหนังสืออันมีลักษณะเป็นการทวงหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ล่วงเลยระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อุทธรณ์ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่แยกต่างหากจากกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลปัญหาการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกาศกำหนดเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสียเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรรมการปกครองในฐานะหน่วยงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่งเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ และได้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดี

